

## הכנסת העשרים וחמש

| יוזמים : | חברי הכנסת | מתן כהנא          | אלעזר שטרן       |
|----------|------------|-------------------|------------------|
|          |            | אלון שוסטר        | מאיר כהן         |
|          |            | אורית פרקש הכהן   | גלעד קריב        |
|          |            | גדי איזנקוט       | צביקה פוגל       |
|          |            | חילי טרופר        | עודד פורר        |
|          |            | מיכאל מרדכי ביטון | חמד עמאר         |
|          |            | רון כץ            | עידן רול         |
|          |            | ירון לוי          | ששון ששי גואטה   |
|          |            | נאור שירי         | משה טור פז       |
|          |            | יסמין פרידמן      | יבגני סובה       |
|          |            | מטי צרפתי הרכבי   | אלי דלל          |
|          |            | טטיאנה מזרסקי     | דן אילוז         |
|          |            | יואב סגלוביץ      | לימור סון הר מלך |
|          |            | רם בן ברק         |                  |

5886/25/פ

הצעת חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון – הגנה על פצוע מלחמה בתקופת האשפוז ולאחריה) (הוראת שעה), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 3א41.1. בתקופה של שנה מיום פרסומו של חוק זה, יקראו את חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט–1949<sup>1</sup>, כך שאחרי סעיף 2א41 יבוא :  
 – הוראת שעה  
 "הגנה על עובד 3א41. (א) בלי לגרוע מהוראות כל דין, לא יפטר שנפצע במהלך שירותו במילואים  
 מעסיק עובד שנפצע במהלך ועקב שירותו במילואים ואושפז עקב פציעתו ולא יפגע בהיקף המשרה או בהכנסה שלו, בתקופת האשפוז ובתקופה של 90 ימים לאחר תום התקופה שבה היה מאושפז, אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה,

<sup>1</sup> ס"ח התש"ט, בעמ' 13.

ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 41א(ב) ו-(ג) בשינויים המחויבים; בסעיף זה, "אשפוז" – לרבות במסגרת אשפוז יום.

(ב) שר הביטחון, בהסכמת שר העבודה, רשאי, בצו, לקבוע סוגי מקרים ותנאים שבהם תוארך התקופה האמורה בסעיף קטן (א), לתקופות שיקבע, ובלבד שלא יעלו במצטבר על 12 חודשים ממועד סיום האשפוז."

## דברי הסבר

חיילי מילואים שנפצעו במהלך שירות המילואים שוהים לעתים זמן ממושך באשפוז ועוברים לאחריו תהליך שיקומי ארוך ומייגע הן ברמה הפיזית והן ברמה הנפשית. תקופת האשפוז והתקופה שלאחריה היא תקופה מורכבת עבור חייל המילואים שנפצע ועבור משפחתו הקרובה. ברוב המקרים, המעסיקים למדו גם הם להתמודד עם המצב המורכב ועם אובדן כושר העבודה הזמני של העובד, ולרוב הם פועלים כדי לסייע ולהקל על העובד. לצד זאת, קיימים מקרים שבהם המעסיק מעדיף מסיבות שונות לפטר את העובד במהלך תקופת האשפוז או השיקום שלאחר האשפוז.

לפיכך, מוצע לקבוע כהוראת שעה למשך שנה, מנגנון הגנה דומה למנגנון הקיים כיום בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949, אשר אוסר על פיטורים של חייל מילואים במהלך המילואים וב-30 הימים שלאחר תום שירות המילואים, גם לגבי מי שנפצע במהלך השירות, וחזרתו לשגרה ככלל, ולשגרת עבודה בפרט, מתעכבת הרבה יותר. על כן, מוצע לאסור על מעסיק לפטר או לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובד ששירת במילואים ונפצע במהלך ועקב שירות המילואים במהלך תקופת האשפוז ובתקופה של 90 ימים לאחר תום תקופת האשפוז, אלא אם כן קיבל היתר מאת ועדת התעסוקה לעשות כן.

עוד מוצע כי שר הביטחון, בהסכמת שר העבודה, יהיה רשאי לקבוע בצו סוגי מקרים ותנאים שבהם תוארך תקופת ההגנה כאמור, לתקופות שיקבע, ובלבד שלא יעלו במצטבר על 12 חודשים ממועד סיום האשפוז.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ז' בסיוון התשפ"ה (03.06.2025)